

第67407984号“DLXENG”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000130203号

异议人：德力西电气有限公司

委托代理人：北京金杜知识产权代理有限公司

被异议人：浙江振凯电源设备有限公司

异议人德力西电气有限公司对被异议人浙江振凯电源设备有限公司经我局初步审定并刊登在第1822期《商标公告》第67407984号“DLXENG”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“DLXENG”指定使用于第9类“秤；电线；数据处理设备”等商品上。异议人引证在先注册的第41655508号、第993710号“DELIXI”商标、第1197210号、第64195426号“DLX”商标等核定使用于第9类“衡器；智能卡（集成电路卡）”等商品上。虽然双方商标指定使用的部分商品属于类似商品，但双方商标在英文字母组合、呼叫、整体外观上有一定区别，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不致造成消费者混淆误认。虽然异议人注册并使用在“低压电器”商品上的“DELIXI”商标曾获《商标法》第十三条保护，但被异议商标与异议人该商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面存在一定区别，其注册和使用应不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害。异议人称被异议人申请注册被异议商标侵犯其在先字号权，但鉴于被异议商标与异议人字号尚有一定区别，因此，对于异议人上述异议理由我局不予支持。异议人另称被异议商标的注册使用违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）（八）项、第四十四条等相关规定缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67407984号“DLXENG”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年11月24日